



Stromliefervertrag

V-Strom-CLASSIC-
G-DV-KW1126

Verbund

für Gewerbe bis 100.000 kWh/Jahr und mit Standardlastprofil

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und in Blockbuchstaben aus und senden oder mailen Sie es an VERBUND.

Hiermit stelle ich an VERBUND Energy4Customers GmbH (im Folgenden „VERBUND“), Erdberger Lände 26A, 1030 Wien, zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) anbei das Angebot auf Lieferung von elektrischer Energie durch VERBUND. Änderungen und/oder Ergänzungen/Abweichungen von diesen AGB und/oder vom Text des Angebotsformulars durch den Kund:in sind für VERBUND unbeachtlich und nicht gültig. Die Geltung von den AGB und den Bestimmungen des Angebotsformulars widersprechenden und/oder abweichenden Vertragsbedingungen und/oder AGB ist ausgeschlossen.

Vermittelt durch:

Persönliche Daten und Lieferadresse

Ansprechperson: ☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers

Firmenname UID / Firmenbuch-Nummer Titel Nachname Vorname

Straße Hausnr. Stiege Stock Tür PLZ Ort Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Kontaktart: ☐ Online-Rechnung & -Kommunikation (+2 Tage Gratis-Strom¹) ☐ Postalische Rechnung & Kommunikation

E-Mail (unbedingt auszufüllen bei Online-Rechnung & -Kommunikation)

Telefon (tagsüber erreichbar)

Rechnungsadresse (falls von Lieferadresse abweichend)

Ansprechperson: ☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers

Firmenname Titel Nachname Vorname

Straße Hausnr. Stiege Stock Tür PLZ Ort

Produkt

VERBUND-Strom-Gewerbe aus 100 % Wasserkraft	exkl. USt.	inkl. USt.
Arbeitspreis in Cent/kWh	16,20	19,44
Grundpreis in Euro pro Monat und Zählpunkt	4,70	5,64

Neukund:innen-Bonus:
**2 Monate
Gratis²-Strom**
bei mind. 1 Jahr Laufzeit.

Mindestvertragslaufzeit 12 Monate:

Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann der Vertrag erstmals zum Ende des ersten Vertragsjahres gekündigt werden.

Preisgarantie:

Der gesamte Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) gilt in den ersten 12 Belieferungsmonaten als fest vereinbart.

Angaben zu Ihrer Stromanlage: (BITTE AUSWÄHLEN: Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird der Vertrag als Lieferantenwechsel eingestuft)

4a ☐ Lieferantenwechsel

Sie beziehen bereits für Ihr(e) derzeitige(s) Wohnung / Haus Strom von einem anderen Energielieferanten und möchten jetzt zu VERBUND wechseln.

Info: Der Lieferantenwechsel erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt, welcher in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt wird.

4b ☐ Neubezug

Sie ziehen in ein(e) neue(s) Wohnung / Haus, wo es entweder noch keinen Strom-lieferanten gibt, oder derzeit Strom zwar zur Verfügung steht, Sie aber noch keinen Stromliefervertrag abgeschlossen haben.

Lieferbeginn (TT.MM.JJJJ)

Ablesedatum (TT.MM.JJJJ)

Ihr Netzbetreiber

Zählernummer 1 Zählernummer 2 (falls vorhanden) Zählerstand 1 Zählerstand 2 (falls vorhanden)

Zählpunktbezeichnung 1 (33 Stellen) - auf der Jahresabrechnung zu finden

Zählpunktbezeichnung 2 (falls vorhanden, 33 Stellen)

Bitte Zahlungsmodalitäten auswählen:

Zahlungsart: ☐ SEPA-Lastschriftmandat (+2 Tage Gratis-Strom¹) ☐ Zahlungsanweisung

Abrechnungszeitraum³: ☐ Monatlich nur für Kund:innen mit Smart Meter ☐ Jährlich mit monatlichen Teilzahlungsbeträgen

SEPA-Lastschriftmandat

Name Kontoinhaber:in IBAN

Ort/Datum

Unterschrift für SEPA-Lastschriftmandat (Kontoinhaber:in / Zahlungsberechtigte:r)

(Gläubigeridentifikationsnummer AT10ZZZ00000082982, VERBUND Energy4Customers GmbH, Erdberger Lände 26A, 1030 Wien)

Ich ermächtige VERBUND widerruflich, die fälligen Teilzahlungs- und Rechnungsbeträge bei Fälligkeit zulasten meines Kontos einzuziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann nicht, wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gleichzeitig widerrufe ich eine/alleinstellende/s Einzugsermächtigung bzw. SEPA-Lastschriftmandat meines bisherigen Stromlieferanten und des Netzbetreibers.

Ihr zusätzlicher Bonus

☐ +1 Tag Gratis-Strom¹ für Ihre Newsletter-Anmeldung und Telefon-Zustimmung.

Ich stimme zu, Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von VERBUND, über Produktneheiten, die VERBUND in Zusammenarbeit mit Partner:innen entwickelt, sowie über die Aktivitäten von VERBUND per E-Mail und Telefon zu erhalten. Ich kann diese Zustimmung jederzeit durch Anklicken des Abmelde-Links in jedem E-Mail bzw. per E-Mail an service@verbund.at widerrufen.

☐ +1 Tag Gratis-Strom¹ für die Zusendung individueller Angebote.

Ich stimme zu, dass VERBUND meine Daten (Name, Titel, Anschrift, Telefon, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse), die im Rahmen des Vertrages zum Zweck der Vertragserfüllung verarbeitet und erhobenen Daten (Produkte, Zahlungsart, Kund:innen-Nr., Verbrauch) sowie meine Reaktionsdaten auf Marketingmaßnahmen von VERBUND verarbeiten darf. Weiters erlaube ich VERBUND diese Daten mit zugekauften und aggregierten Daten anzureichern und mit statistischen Methoden zu Zwecken der Kund:innen-Segmentierung und der Erstellung von Kund:innen-Profilen auszuwerten, dies zu dem Zweck der Zusendung persönlich angepasster Angebote und Informationen für Produkte und Dienstleistungen von VERBUND an bestimmte Kund:innen-Gruppen. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden sich in der Datenschutzhinweise von VERBUND unter verbund.com/datenschutz. Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit schriftlich, per E-Mail an service@verbund.at oder telefonisch gegenüber VERBUND widerrufen kann.

Vollmacht: Ich bevollmächtige VERBUND zur Vornahme aller Handlungen, die notwendig sind, um Energie von VERBUND zu beziehen und eine gemeinsame Rechnung für Energie und Netz zu erhalten. Die Vollmacht umfasst alle Maßnahmen, die zur Durchführung eines marktüblichen Wechselprozesses und für die Abwicklung des Vertrages erforderlich sind, insb. die Kündigung des bisherigen Energieliefervertrages und den Abschluss einer Vereinbarung zum Vorleistungsmodell. **Vorleistungsmodell:** Zwischen mir und VERBUND wird bei Annahme des Angebotes für die Dauer des Vertrages die Anwendung des Vorleistungsmodells (Rz 1536, 1536a USt-RL 2000) vereinbart. Bei Abwicklung des Vorleistungsmodells werden für umsatzsteuerliche Zwecke – abweichend von den zivilrechtlichen Verhältnissen – Rechnungen vom Netzbetreiber („NB“) an VERBUND ausgestellt. VERBUND legt dem Kund:in eine gemeinsame Rechnung für Energie und das vom NB verrechnete Entgelt. Die vollständige Bezahlung der von VERBUND gelegten Rechnung durch den Kund:in wirkt auch gegenüber dem NB schuldbeitfreiend. Teilzahlungen gelten anteilig den Entgelten für Energielieferung und für Netzgewidmet. Die Anwendung des Vorleistungsmodells kann von VERBUND mit sofortiger Wirkung beendet werden, falls der Kund:in in Zahlungsverzug gerät. **Elektronische Kommunikation:** Bei Wahl von „Online-Rechnung & -Kommunikation“ stimme ich zu, dass VERBUND rechtsgeschäftliche Erklärungen mittels elektronischer Kommunikation mit oder ohne elektronischer Signatur rechtswirksam an die zuletzt von mir bekannt gegebene E-Mail-Adresse übermittelt und die gesamte Kommunikation im Rahmen des Vertrages mittels elektronischer Kommunikation erfolgt. Für Rechnungen gelten die **Besonderen Nutzungsbedingungen „Online-Rechnung“**, abrufbar unter www.verbund.at/downloads. Wenn keine oder eine fehlerhafte E-Mail angegeben wird, erfolgen Rechnungsversand & Kommunikation postalisch.

Die AGB und die **Rücktrittsbelehrung** anbei sind Vertragsbestandteil. Die Dokumente sind auch unter www.verbund.at/downloads abrufbar. Ich ersuche gemäß § 10 FAGG um Lieferung vor Ablauf der Rücktrittsfrist. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in der **Datenschutzhinweise** unter www.verbund.com/datenschutz.

Ort/Datum

Unterschrift (Anschlussinhaber:in bzw. bevollmächtigte:r Vertreter:in)

¹ Einmaliger Neukund:innen-Bonus. Entspricht 0,28 % Rabatt pro Gratis-Tag auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den Verbrauch im 1. Vertragsjahr (exkl. Netzkosten, Steuern und Abgaben). Der Rabatt wird bei der jeweiligen Abrechnung in Form einer Gutschrift berücksichtigt, unter der Bedingung, dass Ihre Einwilligung/Auswahl zum Zeitpunkt der Ausstellung der Abrechnung noch gültig ist. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende oder vorzeitigem Produktwechsel.

² Einmaliger Neukund:innen-Bonus auf VERBUND-Strom im 1. Vertragsjahr. Der Bonus entspricht 16,67 % Rabatt auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den Verbrauch der ersten 12 Liefermonate (exkl. Netzkosten, Steuern und Abgaben). Der Rabatt wird bei der jeweiligen Abrechnung als Gutschrift berücksichtigt. Gültig bis auf Widerruf. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende oder vorzeitigem Produktwechsel.

³ Sofern bei Ihnen ein Smart Meter installiert ist, haben Sie das Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung. Bei einer monatlichen Rechnung ist Ihre Zahlung abhängig von Ihrem monatlichen Verbrauch, daher kann der monatliche Rechnungsbetrag variieren. Bei der jährlichen Abrechnung sind abhängig vom Verbrauch im Vorjahr monatliche Teilzahlungsbeträge festgelegt und Sie erhalten am Ende des Jahres eine Gutschrift bzw. einen noch offenen Betrag.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Strombelieferung von Kund:innen der VERBUND Energy4Customers GmbH (im Folgenden „VERBUND“) mit einem Gesamtjahresverbrauch von max. 100.000 kWh und mit Standardlastprofil (gültig für max. 10 Kund:innen-Anlagen in Österreich). Stand: **Oktober 2022**

1. Vertragsgegenstand

1.1. Vertragsgegenstand ist die Belieferung des:der Kund:in mit elektrischer Energie für den Eigenbedarf an dem/den im Vertragsanbot angeführten Zählpunkt(en) durch VERBUND.

1.2. Die Bedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie durch VERBUND sind in den Bestimmungen des jeweiligen Vertragsanbots, den Bestimmungen eines allfällig vereinbarten Produktblatts des von dem:der Kund:in gewählten Produkts, in allfälligen einzelvertraglichen Vereinbarungen mit dem:der Kund:in, in dem vereinbarten Preisblatt für Mehrkosten sowie in diesen AGB von VERBUND rechtsverbindlich niedergelegt. Die AGB von VERBUND sowie das Preisblatt für Mehrkosten sind in ihrer jeweils gültigen Fassung auch unter www.verbund.at/downloads jederzeit aktuell abrufbar.

1.3. Die Erbringung von Netz- und Systemdienstleistungen ist nicht Vertragsgegenstand, sondern dies obliegt ausschließlich den Netzbetreibern. Der:Die Kund:in ist für die Einhaltung des jeweils von ihm:ihr abzuschließenden Netznutzungsvertrages und der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen verantwortlich.

2. Vertragsabschluss, Bedingungen, Bonitätsprüfung

2.1. Der jeweilige Vertrag über Belieferung des:der Kund:in mit elektrischer Energie kommt dadurch zustande, dass das von dem:der Kund:in an VERBUND unter Zugrundelegung dieser AGB rechtsverbindlich gestellte Vertragsanbot binnen 21 Tagen nach Zugang durch VERBUND ausdrücklich angenommen wird, spätestens aber infolge Aufnahme der Belieferung durch VERBUND durch faktisches Entsprechen auf Grundlage des Vertragsanbots. Die Belieferung des:der Kund:in mit elektrischer Energie durch VERBUND beginnt bei einem Lieferantenwechsel nach Durchführung des Wechselprozesses und nach Maßgabe der Kündigungsbedingungen eines allenfalls bestehenden Stromlieferungsvertrages schnellstmöglich. Kund:innen können sämtliche relevante Willenserklärungen für die Einleitung und Durchführung des Lieferantenwechsels jederzeit elektronisch formfrei auf der Website www.verbund.at vornehmen, soweit die Identifikation und Authentizität des:der Kund:in sichergestellt sind.

2.2. Die Verpflichtungen von VERBUND und deren Erbringung sind mit dem Bestand eines Netznutzungsvertrages des:der Kund:in, der Erbringung der Netz- und Systemdienstleistungen durch die jeweils zuständigen Netzbetreiber und der rechtswirksamen Beendigung eines allenfalls bestehenden Stromlieferungsvertrages des:der Kund:in bedingt.

2.3. VERBUND ist berechtigt, jederzeit und bereits nach Stellen des Vertragsanbots durch den:die Kund:in vor Vertragsabschluss Bonitätsprüfungen des:der Kund:in durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. VERBUND ist zur Ablehnung eines Vertragsanbots, auch ohne Angabe von Gründen, bis zur Aufnahme der Belieferung berechtigt bzw. kann den Vertragsabschluss und die Weiterbelieferung des:der Kund:in von der Erlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abhängig machen, wenn der:die Kund:in seinen:ihren Zahlungspflichten zumindest zweimal nicht oder nicht fristgerecht entspricht, ein außergerichtlicher Ausgleich angeboten wird und/oder eine negative Bonitätsauskunft des:der Kund:in vorliegt. Die Höhe der Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung beträgt drei monatliche Teilzahlungsbeträge, jedoch mindestens EUR 200,- bei den Kund:innen-Gruppen Haushalt/Landwirtschaft und mindestens EUR 1.500,- bei der Kund:innen-Gruppe Gewerbe. Der:Die Kund:in hat nach einem Jahr Vertragslaufzeit ab Erlegung der Sicherheitsleistung Anspruch auf Rückzahlung der Sicherheitsleistung, soweit in diesem Jahr kein Zahlungsverzug des:der Kund:in eingetreten ist. Bei eingetretenen Zahlungsverzug verlängert sich die Dauer der Sicherheitsleistung um ein weiteres Jahr. Nach dessen Ablauf gilt Entsprechendes. Die Sicherheitsleistung wird bei Rückgabe mit dem jeweiligen von der Österreichischen Nationalbank verlaubarten Basiszinssatz verzinst, sofern dieser positiv ist. Im Falle eines negativen Basiszinssatzes erfolgt keine Minderung der Sicherheitsleistung. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend.

2.4. Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung von VERBUND gefordert, hat der:die Kund:in, unbeschadet der ihm gemäß § 77 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) eingeräumten Rechte, stattdessen die Möglichkeit, sich um die Nutzung eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion zu bemühen. Die Bedingungen für die Installation und die Nutzung eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion richtet sich allerdings nach den jeweiligen Allgemeinen Verteilernetzbedingungen des jeweils zuständigen Netzbetreibers. VERBUND kann daher eine Installation eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion nicht selbst bewirken, sondern kann dies nur beim jeweils zuständigen Netzbetreiber anregen. VERBUND ist berechtigt, dem:der Kund:in allfällige Mehrkosten durch die Verwendung eines solchen Zählgerätes mit Prepaymentfunktion gesondert in Rechnung zu stellen, sofern das Zählgerätes mit Prepaymentfunktion auf Wunsch des:der Kund:in verwendet wird. VERBUND wird die für die Einstellung des Zählgerätes mit Prepaymentfunktion notwendigen Informationen an den jeweils zuständigen Netzbetreiber übermitteln.

3. Änderungen der AGB

3.1. VERBUND ist zu Änderungen dieser AGB berechtigt, sofern diese Änderungen vor ihrem Inkrafttreten der Regulierungsbehörde angezeigt wurden.

3.2. Änderungen der Punkte 1.1 (Vertragsgegenstand), 11 (Außerordentliche Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund) und 15 (Grundversorgung) der AGB, die inhaltlich maßgeblich die Leistungen von VERBUND umgestalten, dürfen ausschließlich mit ausdrücklicher Zustimmung des:der Kund:in oder aufgrund entsprechender gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben vorgenommen werden. Auch neue Bestimmungen, die die Leistungen von VERBUND abändern, dürfen ausschließlich mit ausdrücklicher Zustimmung des:der Kund:in oder aufgrund entsprechender gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben eingefügt werden. Änderungen der vertraglich vereinbarten Entgelte erfolgen nach Maßgabe von Punkt 8 der AGB.

3.3. Darüber hinaus werden Änderungen der AGB dem:der Kund:in schriftlich oder – sofern eine aufrechte Zustimmung des:der Kund:in zur elektronischen Kommunikation mit VERBUND vorliegt – per E-Mail an die von dem:der Kund:in zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse durch VERBUND mitgeteilt, wobei der:die Kund:in in der Mitteilung nachvollziehbar über die Änderungen der AGB informiert wird. Die Zustimmung zur Änderung der AGB gilt als erteilt, wenn der:die Kund:in nicht binnen vier Wochen ab Zustellung der Mitteilung kostenlos und ungeachtet allfälliger vertraglicher Bindungen per Brief, Telefax oder per E-Mail die Kündigung des Vertrags erklärt. Bei Zustimmung erlangen die neuen AGB ab dem in der Mitteilung bekannt gegebenen Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der Versendung der Mitteilung liegen darf, Wirksamkeit und der Vertrag wird mit den geänderten AGB fortgesetzt. Sollte der:die Kund:in binnen vier Wochen ab Zustellung der Mitteilung der Änderung der AGB per Brief, Telefax oder per E-Mail widersprechen oder die Kündigung des Vertrags erklären, so endet der Vertrag zu den bisherigen Vertragsbedingungen mit dem nach einer

Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzten ab Wirksamkeit der Änderungen, sofern der:die Kund:in bzw. Verbraucher:in oder Kleinunternehmer:in nicht zu einem früheren Zeitpunkt einen neuen Lieferanten (Versorger) namhaft macht und von diesem beliefert wird. VERBUND wird Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind, in einem gesonderten Schreiben über das Recht der Inanspruchnahme der Grundversorgung gemäß § 77 ElWOG 2010 (Punkt 15) transparent und verständlich aufklären, wobei in diesem auch die Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstelle gemäß § 82 Abs. 7 ElWOG 2010 sowie der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde anzuführen sind. Für das Schreiben sind von der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zu verwenden. Der:Die Kund:in wird auf sein:ihr Kündigungsrecht, die Bedeutung seines:ihrer Verhaltens sowie auf die eintretenden Rechtsfolgen in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Für den Fall des Widerspruchs oder der Kündigung ist der:die Kund:in weiterhin verpflichtet, sämtliche bis zur Beendigung des Vertrags entstandene Verpflichtungen zu erfüllen.

4. Laufzeit, Kündigung

4.1. Unbeschadet abweichender Vereinbarungen im Einzelfall wird der Vertrag auf Belieferung des:der Kund:in mit elektrischer Energie auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

4.2. Von dem:der Kund:in kann der Vertrag jedenfalls unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen per Brief, Telefax oder per E-Mail gekündigt werden. Ausgenommen von diesem Formerfordernis sind sämtliche relevante Willenserklärungen des:der Kund:in für die Einleitung und Durchführung des Wechsels, soweit diese durch den:die Kund:in elektronisch auf der Website www.verbund.at formfrei erklärt wurden und die Identifikation und Authentizität des:der Kund:in sichergestellt sind.

4.3. VERBUND ist berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen schriftlich oder per Telefax oder – sofern eine aufrechte Zustimmung des:der Kund:in zur elektronischen Kommunikation mit VERBUND vorliegt – per E-Mail an die von dem:der Kund:in zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu kündigen.

5. Rücktrittsrechte und Rücktrittsbelehrung

Verbraucher:innen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) können von einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag oder von einem Fernabsatzvertrag (Post, Fax, Internet) gemäß § 11 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) zurücktreten. Wenn der:die Kund:in die Vertragserklärung weder in den von VERBUND für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von VERBUND dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben hat, so kann er:sie von seinem:ihrer Vertragsanbot oder vom Vertrag auch gemäß § 3 KSchG zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. Ist die Ausfolgung einer Vertragsurkunde unterblieben bzw. ist VERBUND den gesetzlichen Informationspflichten nicht nachgekommen, so verlängert sich die Rücktrittsfrist um zwölf Monate. Holt VERBUND die Urkundenausfolgung oder die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn nach, so endet die Rücktrittsfrist vierzehn Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der:die Kund:in die Urkunde/die Information erhält. Die Rücktrittserklärung ist an keine bestimmte Form gebunden. Um das Rücktrittsrecht auszuüben, muss der:die Kund:in VERBUND mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen:ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der:Die Kund:in kann dafür das unter www.verbund.at/downloads verfügbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass der:die Kund:in die Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absendet. Wenn der:die Kund:in von diesem Vertrag zurücktritt, hat VERBUND alle Zahlungen, die VERBUND von dem:der Kund:in erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt des:der Kund:in von diesem Vertrag bei VERBUND eingegangen ist. Für diese Rückzahlung hat VERBUND dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, das der:die Kund:in bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem:der Kund:in wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem:der Kund:in wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Hat der:die Kund:in verlangt, dass die Lieferung von elektrischer Energie während der Rücktrittsfrist beginnen soll, so hat der:die Kund:in VERBUND einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der:die Kund:in VERBUND von der Ausübung des Rücktrittsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet, bereits erbrachte Lieferungen von elektrischer Energie im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Lieferungen von elektrischer Energie entspricht.

6. Belieferung, Erfüllungsort, Qualität, Bilanzgruppenzuordnung

6.1. VERBUND wird für die Belieferung des:der Kund:in die Einspeisung von elektrischer Energie in das elektrische System entsprechend veranlassen.

6.2. Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten auf Grundlage dieser AGB ist der Sitz von VERBUND in 1010 Wien.

6.3. Die Qualität der von dem:der Kund:in aus dem Netz entnommenen elektrischen Energie richtet sich ausschließlich nach der vom für den/die Zählpunkt(e) des:der Kund:in verantwortlichen örtlichen Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Qualität.

6.4. Mit Vertragsabschluss wird/werden der/die vertragsgegenständliche/n Zählpunkt(e) des:der Kund:in jener Bilanzgruppe zugeordnet, der auch VERBUND angehört.

7. Preise, Verbrauchsverhältnisse, Sonstige Kosten

7.1. Die für die Belieferung von VERBUND verrechneten Energiepreise sind reine Energiepreise, im Bruttobetrag ist die Umsatzsteuer (aktuell 20 %) enthalten. Die Energiepreise setzen sich aus einem verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro pro Monat) und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis (Cent pro kWh) zusammen. Die für den jeweiligen Vertrag maßgeblichen Energiepreise sind im Produktblatt des von dem:der Kund:in gewählten Produkts oder im jeweiligen Vertragsanbot festgelegt. Ein allfälliges Produktblatt wird dem:der Kund:in vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt und ist Vertragsbestandteil. In den Energiepreisen nicht enthalten sind die unmittelbar oder mittelbar mit der Energielieferung zusammenhängenden Steuern, öffentlichen und sonstigen Abgaben, Zuschläge, Gebühren, Beiträge, Förderverpflichtungen und Kosten, zu deren Aufwendung und/oder Tragung VERBUND aufgrund gesetzlicher oder behördlicher/hoheitlicher Bestimmungen verpflichtet ist sowie die von dem:der Kund:in an den örtlichen Netzbetreiber zu zahlenden Systemnutzungsentgelte (vor allem Netznutzungsentgelt, Netzverlustentgelt, Messentgelt) und Finanzierungsbeiträge zur Ökostromförderung. Die jeweils aktuell von dem:der Kund:in an den Netzbetreiber zu entrichtenden Finanzierungsbeiträge zur Ökostromförderung sind unter www.verbund.at/downloads abrufbar. Diese zusätzlichen Bestandteile der Energiekosten des:der Kund:in sind nicht in den Energiepreisen inkludiert und sind daher – unabhängig von deren Bestand/

Höhe bei Vertragsabschluss – zusätzlich von dem:der Kund:in zu tragen. Der:Die Kund:in bleibt insbesondere auch Schuldner:in des Netzbetreibers für die an diesen zu zahlenden Systemnutzungsentgelte und darauf lastenden öffentlichen und sonstigen Abgaben, Zuschläge, Gebühren, Beiträge, Förderverpflichtungen und Kosten.

7.2. Werden die bei Vertragsabschluss jeweils aktuellen, unmittelbar oder mittelbar mit der Energielieferung zusammenhängenden und durch Gesetz, Verordnung und/oder behördliche/hoheitliche Verfügungen eingehobenen Steuern, öffentlichen oder sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge, Zuschläge, Förderverpflichtungen oder Kosten per Gesetz, Verordnung und/oder sonstige behördliche/hoheitliche Verfügung erhöht oder gesenkt, so erfolgt eine entsprechende Weitergabe der Erhöhung bzw. der Senkung an den:die Kund:in im jeweiligen Ausmaß. Dasselbe gilt bei einer Neueinführung von unmittelbar oder mittelbar mit der Energielieferung zusammenhängenden Steuern, öffentlichen oder sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Zuschlägen, Förderverpflichtungen oder Kosten, die aus gesetzlichen und/oder behördlichen/hoheitlichen Verfügungen resultieren. Die Weiterverrechnung dieser Kosten erfolgt an alle Kund:innen gleichermaßen, und zwar durch Umlegung der gesamten, VERBUND durch die jeweilige gesetzliche und/oder behördliche/hoheitliche Verfügung entstandenen Kosten, wobei dies grundsätzlich in Cent pro kWh für die beschafften bzw. erzeugten Mengen pro Kund:in zu erfolgen hat, sofern das exakte Ausmaß der Weiterverrechnung nicht ohnedies gesetzlich oder behördlich/hoheitlich vorgeben ist. VERBUND wird den:die Kund:in schriftlich oder – sofern eine aufrechte Zustimmung des:der Kund:in zur elektronischen Kommunikation mit VERBUND vorliegt – per E-Mail über Änderungen von Kosten gemäß diesem Punkt informieren.

7.3. Den vereinbarten Energiepreisen gemäß Punkt 7.1. liegen die von dem:der Kund:in bei Vertragsabschluss angegebenen Umstände und Verbrauchsverhältnisse (z.B. die Angabe des Jahresverbrauchs in kWh oder ein bestimmter Energieverbrauch nur zu bestimmten Zeiten) sowie die im Produktblatt angeführten Voraussetzungen des von dem:der Kund:in gewählten Produktes zugrunde (z.B. Produkt für einen Haushalt). Der:Die Kund:in hat die Voraussetzungen gemäß dem vereinbarten Produktblatt zu erfüllen. Sollte sich herausstellen, dass die angegebenen Umstände und Verbrauchsverhältnisse unrichtig waren, sich diese nachträglich wesentlich ändern oder die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist VERBUND berechtigt, die Energiepreise bei Kund:innen, die keine Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind, der Höhe nach an die geänderten Umstände und Verbrauchsverhältnisse anzupassen.

8. Änderungen von Entgelten

8.1. VERBUND ist zu Änderungen der vertraglich vereinbarten Entgelte von Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG oder Kleinunternehmer:innen (§ 7 Abs. 1 Z 33 EIWOG 2010) sind, ausschließlich gemäß den nachstehenden wörtlich angeführten gesetzlichen Bestimmungen des § 80 Abs. 2, 2a und 2b EIWOG 2010 berechtigt. VERBUND ist verpflichtet, sich bei Entgeltänderungen gegenüber Verbraucher:innen im Sinne des KSchG und Kleinunternehmer:innen an diese gesetzlichen Bestimmungen zu halten.

8.2. § 80 Abs. 2 EIWOG 2010 lautet wörtlich: *Änderungen der Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind dem Kunden schriftlich in einem persönlich an ihn gerichteten Schreiben oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen. In diesem Schreiben sind die Änderungen der Allgemeinen Bedingungen nachvollziehbar wiederzugeben. Gleichzeitig ist der Kunde darauf hinzuweisen, dass er berechtigt ist, die Kündigung des Vertrags binnen vier Wochen ab Zustellung des Schreibens kostenlos und ungeachtet allfälliger vertraglicher Bindungen zu erklären.*

8.3. § 80 Abs. 2a EIWOG 2010 lautet wörtlich: *Änderungen der vertraglich vereinbarten Entgelte von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmern mit unbefristeten Verträgen müssen in einem angemessenen Verhältnis zum für die Änderung maßgebenden Umstand stehen. Bei Änderung oder Wegfall des Umstands für eine Entgelterhöhung hat eine entsprechende Entgeltsenkung zu erfolgen. Verbraucher und Kleinunternehmer müssen über Anlass, Voraussetzung, Umfang und erstmalige Wirksamkeit der Entgeltänderungen auf transparente und verständliche Weise mindestens ein Monat vor erstmaliger Wirksamkeit der Änderungen schriftlich in einem persönlich an sie gerichteten Informationsschreiben oder auf ihren Wunsch elektronisch informiert werden. Gleichzeitig sind Verbraucher und Kleinunternehmer darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt sind, die Kündigung des Vertrags binnen vier Wochen ab Zustellung des Schreibens kostenlos und ungeachtet allfälliger vertraglicher Bindungen zu erklären. Versorger haben dabei von der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zu verwenden.*

8.4. § 80 Abs. 2b EIWOG 2010 lautet wörtlich: *Im Falle einer Kündigung gemäß Abs. 2 oder 2a endet das Vertragsverhältnis zu den bisherigen Vertragsbedingungen bzw. Entgelten mit dem nach einer Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzen ab Wirksamkeit der Änderungen, sofern der Kunde bzw. Verbraucher oder Kleinunternehmer nicht zu einem früheren Zeitpunkt einen neuen Lieferanten (Versorger) namhaft macht und von diesem beliefert wird. Der Versorger hat Verbraucher in einem gesonderten Schreiben über das Recht der Inanspruchnahme der Grundversorgung gemäß § 77 transparent und verständlich aufzuklären, wobei in diesem auch die Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstellen gemäß § 82 Abs. 7 sowie der Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde anzuführen sind. Für das Schreiben sind von der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zu verwenden.*

8.5. Entgeltänderungen gemäß Punkt 8 können gegenüber Verbraucher:innen im Sinne des KSchG frühestens nach Ablauf von zwei Monaten ab Vertragsabschluss erfolgen. Eine Entgeltänderung ist ausgeschlossen, solange eine Preisgarantie vereinbart ist.

8.6. Gegenüber Kund:innen, die keine Verbraucher:innen im Sinne des KSchG oder Kleinunternehmer:innen (§ 7 Abs. 1 Z 33 EIWOG 2010) sind, ist VERBUND berechtigt, die Entgelte nach Maßgabe der Punkte 8.1. bis 8.4. sinngemäß anzupassen.

9. Messung, Abrechnung, Teilzahlungsbeträge, Zahlungsverzug, Ratenzahlung

9.1. Die Messung der Energieabnahme des:der Kund:in führt der jeweils zuständigen Netzbetreiber mit dessen Messeinrichtungen durch, was letztlich den konkreten Umfang der Belieferung von VERBUND an den:die Kund:in festlegt. Nach den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen des jeweils zuständigen Netzbetreibers besteht in der Regel die Möglichkeit, dass der:die Kund:in eine Selbstablesung vornimmt.

9.2. Bei Manipulationen oder Umgehung der Messgeräte des jeweils zuständigen Netzbetreibers ist der:die Kund:in zur Zahlung einer Vertragsstrafe an VERBUND von 25 % des aufgrund des Vorjahresverbrauchs verrechneten Netto-Energiepreises verpflichtet. Die Vertragsstrafe unterliegt dem richterlichen Mäßigungsrecht gemäß § 1336 Abs. 2 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).

9.3. Werden Fehler in der Messung der Energieabnahme festgestellt, muss zunächst eine Korrektur durch den jeweils zuständigen Netzbetreiber erfolgen, die dann zu einer entsprechenden Nachverrechnung oder Rückerstattung durch VERBUND führt.

9.4. Die Abrechnung erfolgt in der Regel einmal jährlich anhand der vom jeweils zuständigen Netzbetreiber übermittelten Daten. Sind intelligente Messgeräte installiert, haben Kund:innen zumindest das Wahlrecht zwischen einer monatlichen Abrechnung oder einer Jahresabrechnung. Für Zwecke der gemeinsamen Abrechnung der Entgelte für Energie und Netz hat der:die Kund:in VERBUND bei Vertragsabschluss bevollmächtigt, die Netzberechnungen des Netzbetreibers zu erhalten. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Energiepreise, so werden, wenn keine abgelesenen Messergebnisse vorliegen, die neuen Energiepreise zeiteiltig für den Abrechnungszeitraum verrechnet.

9.5. VERBUND stellt dem:der Kund:in in regelmäßigen Abständen vor der Jahresabrechnung angemessene Teilzahlungsbeträge (Akonti) entsprechend des wahrscheinlichen Verbrauchs in Rechnung. Der:Die Kund:in ist berechtigt, die Vorschreibung von mindestens zehn Teilzahlungsbeträgen pro Jahr zu verlangen. Die Teilzahlungsbeträge werden sachlich und angemessen auf Basis des Letztjahresverbrauches bzw. auf Basis der Verbrauchsmeldung des Netzbetreibers berechnet und dabei die aktuellen Energiepreise zu Grunde gelegt. Liegt kein Jahresverbrauch vor, orientieren sich die Teilzahlungsbeträge an dem durchschnittlichen Lieferumfang vergleichbarer Kund:innen-Anlagen, wobei durch den:die Kund:in angegebene tatsächliche Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen sind. Die dem Teilzahlungsbetrag zu Grunde liegende Energiemenge wird dem:der Kund:in schriftlich oder auf dessen:deren Wunsch elektronisch mitgeteilt. Die Mitteilung kann auf der Jahresabrechnung oder der ersten Teilzahlungsvorschreibung erfolgen. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Energiepreise, so hat VERBUND das Recht, die Teilzahlungsbeträge in dem Ausmaß der Änderung der Energiepreise entsprechend anzupassen. Ergibt die Jahresabrechnung, dass zu hohe oder zu niedrige Teilzahlungsbeträge verrechnet wurden, wird das daraus resultierende Guthaben bzw. der daraus resultierende Fehlbetrag bei der Jahresabrechnung gutgeschrieben bzw. eingefordert. Zudem erfolgt eine Anpassung der für den folgenden Abrechnungszeitraum zu bezahlenden Teilzahlungsbeträge. Bei Beendigung des Vertrages werden etwaige Guthaben bzw. Fehlbeträge entsprechend des auf der Rechnung bekanntgegebenen Fälligkeitsdatums rückerstattet bzw. fällig.

9.6. Bei verschuldetem Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 4 % über dem jeweiligen von der Österreichischen Nationalbank verlaubarten Basiszinssatz verrechnet, unbeschadet des Rechts zur Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Dem:Der Kund:in stehen als Zahlungssysteme die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats oder die Zahlung per Zahlungsanweisung (inklusive Telebanking) zur Verfügung. VERBUND ist berechtigt, dem:der Kund:in notwendige, zweckentsprechende und von dem:der Kund:in verschuldete Mehrkosten für Mahnungen oder Inkassoversuche, die in einem angemessenen Verhältnis zur betreibenden Forderung stehen, Kosten der Verbuchung von unvollständig übermittelten Telebankingformularen sowie nicht EDV-lesbaren Zahlungsanweisungen bzw. von dem:der Kund:in verursachte Rückläuferspesen (z.B. wegen Nichtdeckung des Bankkontos, falscher Kontodaten o.Ä.) in Form eines Pauschalbetrags gemäß dem vereinbarten Preisblatt für Mehrkosten in Rechnung zu stellen. Dieses Preisblatt für Mehrkosten ist auch unter www.verbund.at/downloads jederzeit aktuell abrufbar. Im Falle der Beauftragung von Rechtsanwält:innen hat der:die Kund:in die Kosten nach dem jeweils geltenden Rechtsanwält:innen-Tarifgesetz, im Falle der Beauftragung eines Inkassobüros die Kosten nach Aufwand zu bezahlen, wobei diese nicht über den Höchstsätzen der Inkassogebührenverordnung, BGBl. Nr. 141/1996, in der jeweils geltenden Fassung liegen dürfen.

9.7. Verbraucher:innen im Sinne des KSchG und Kleinunternehmer:innen wird gemäß § 82 Abs. 2a EIWOG 2010 i.V.m. der Ratenzahlungs-Verordnung BGBl. II Nr. 180/2022 für den Fall einer aus einer Jahresabrechnung resultierenden Nachzahlung die Möglichkeit einer kostenlosen Ratenzahlung gewährt. Angeboten wird in jedem Fall eine monatliche Ratenzahlung über einen Zeitraum bis zur nächsten Jahresabrechnung. Bei Nachzahlungen, die mindestens die Höhe von vier aktuellen monatlichen Teilzahlungsbeträgen erreichen, sowie in begründeten Fällen, ist auch eine monatliche Ratenzahlung über einen Zeitraum von 18 Monaten möglich. Die genauen Modalitäten der Ratenzahlung sind mit dem:der Kund:in im Einzelfall zu vereinbaren. Eine vorzeitige Zahlung des:der Kund:in (zum Teil oder zur Gänze) ist aber jedenfalls ohne zusätzliche Kosten möglich. Eine bestehende Ratenzahlungsvereinbarung wird darüber hinaus durch eine Beendigung des Stromlieferungsvertrags nicht beendet.

9.8. Die Aufrechnung von Forderungen von VERBUND mit Gegenforderungen des:der Kund:in ist ausgeschlossen. Das Recht von Verbraucher:innen im Sinne des KSchG, ihre Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, bleibt für den Fall der Zahlungsunfähigkeit von VERBUND oder für Gegenforderungen unberührt, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit der Konsument:innen stehen, die gerichtlich festgestellt oder die von VERBUND anerkannt worden sind.

10. Kund:innen-Daten, Datenschutz, Smart Meter

10.1. Der:Die Kund:in ist verpflichtet, VERBUND über Änderungen seiner:ihrer Rechnungsanschrift, Lieferanschrift, Bankverbindung, E-Mail-Adresse oder andere für die Vertragsabwicklung erforderliche Daten per Brief, Telefax oder per E-Mail ohne Verzögerung zu informieren oder die Daten unverzüglich selbst in den Online-Services von VERBUND zu ändern. Die Übermittlung rechtsgeschäftlicher Erklärungen per E-Mail (insbesondere auch Mitteilungen betreffend Preisänderungen oder Änderungen der AGB) ist bei aufrechter erteilter Zustimmung des:der Kund:in zur elektronischen Kommunikation mit VERBUND zulässig. Die Zustimmung zur elektronischen Kommunikation kann jederzeit widerrufen werden. Zustellungen von Mitteilungen von VERBUND an den:die Kund:in können rechtswirksam an die zuletzt VERBUND bekannt gegebenen Kund:innen-Daten, die der rechtsgeschäftlichen Abwicklung gedient haben oder vereinbarungsgemäß dienen sollen (Adresse und/oder – sofern eine aufrechte Zustimmung des:der Kund:in zur elektronischen Kommunikation mit VERBUND vorliegt – E-Mail-Adresse und/oder Telefaxnummer), erfolgen. Elektronische Erklärungen gelten als zugegangen, wenn sie an die von dem:der Kund:in zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse gesendet wurden und unter gewöhnlichen Umständen abgerufen werden können.

10.2. VERBUND verarbeitet personenbezogene Daten des:der Kund:in entsprechend der Datenschutzinformation, die jeweils aktuell unter www.verbund.at/datenschutz abrufbar ist.

10.3. Gemäß § 84a Abs. 3 EIWOG 2010 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Einbau eines intelligenten Messgerätes (Smart Meter) und bei Bestehen eines Vertrages, der die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten erfordert, oder bei Erteilung der Zustimmung des:der

Kund:in zur Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten unter Angabe deren Zwecks mit Vertragsabschluss bzw. mit Erteilung der Zustimmung die Datenverarbeitung zulässig ist. In diesem Fall werden vom zuständigen Netzbetreiber Verbrauchswerte in einem Intervall von einer Viertelstunde erhoben, an VERBUND übermittelt und von VERBUND für die Zwecke der Verrechnung und/oder der Verbrauchs- und Stromkosteninformation verwendet. Der:Die Kund:in kann seine:ihre Zustimmung hierzu jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

11. Außerordentliche Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund

11.1. Die Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der jeweils anderen Vertragspartei mangels Masse/Vermögen verweigert wird, bei Nichtzahlung von fälligen Rechnungsbeträgen durch den:die Kund:in trotz erfolgtem qualifizierten Mahnprozess gemäß § 82 Abs. 3 EIWOG 2010 (Mahnung mit Frist von zwei Wochen, eine weitere mit eingeschriebenem Brief erfolgende Mahnung mit Frist von zwei Wochen inklusive der Androhung der Vertragsbeendigung und des Hinweises, dass das von dem:der Kund:in dem Netzbetreiber für die Abschaltung und Wiederherstellung des Netzzugangs zu entrichtende Entgelt gemäß § 58 i.V.m. § 82 Abs. 3 EIWOG 2010 bis zu Euro 30,- betragen kann; in beiden Mahnungen wird auf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer Beratungsstelle gemäß § 82 Abs. 7 EIWOG 2010 hingewiesen) sowie bei Kund:innen, die Unternehmer:innen sind, bei Vorliegen sonstiger Umstände, die zu erheblichen Zweifeln an der Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit berechtigen. Letzteres jedoch nur, soweit ein Insolvenzverfahren noch nicht eingeleitet wurde. VERBUND informiert den jeweiligen Netzbetreiber von der Einstellung der Energielieferung, welcher dann eine allfällige Trennung der Netzverbindung (Abschaltung) zu vollziehen hat. Bei einer außerordentlichen, nicht von VERBUND zu vertretenden Kündigung des Vertrages, werden allfällige mit einer bestimmten Laufzeit des Vertrages bedingte Boni, Gutscheine oder Rabatte anteilig (aliquot) nur für die tatsächliche Laufzeit des Vertrages gewährt.

11.2. Wenn über das Vermögen des:der Kund:in ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist VERBUND berechtigt, die Weiterbelieferung von der Erlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung für die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anfallenden Entgelte abhängig zu machen. Die Höhe der Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung beträgt drei monatliche Teilzahlungsbeträge, jedoch mindestens EUR 200,- bei den Kund:innen-Gruppen Haushalt/Landwirtschaft und mindestens EUR 1.500,- bei der Kund:innen-Gruppe Gewerbe. Der:Die Kund:in hat nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens Anspruch auf Rückgabe einer geleisteten Sicherheitsleistung, soweit kein Zahlungsverzug des:der Kund:in eintritt. Bei Zahlungsverzug ist VERBUND berechtigt, die Sicherheitsleistung zur Deckung der offenen Forderungen des:der Kund:in zu verwerten. Die Sicherheitsleistung wird bei Rückgabe mit dem jeweiligen von der Österreichischen Nationalbank verlaublichen Basiszinssatz verzinst, sofern dieser positiv ist. Im Falle eines negativen Basiszinssatzes erfolgt keine Minderung der Sicherheitsleistung. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend.

12. Haftung

Die Haftung von VERBUND richtet sich grundsätzlich nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, sofern nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist: Schadenersatzansprüche gegenüber VERBUND verjähren – mit Ausnahme von Schadenersatzansprüchen von Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind – nach Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkt an, zu welchem der:die Geschädigte von dem Schaden Kenntnis erlangt. Die Haftung von VERBUND bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung ist – mit Ausnahme von Personenschäden – auf EUR 1.500,- pro Schadensfall beschränkt. Die Haftung von VERBUND für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Zinsentgang, Produktionsausfälle, Betriebsstillstand sowie für alle sonstigen unmittelbaren und/oder mittelbaren Schäden ist – außer bei Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind – ebenfalls ausgeschlossen. Diese Regelungen gelten auch für das Verhalten von Erfüllungsgehilfen von VERBUND. Netzbetreiber sind keine Erfüllungsgehilfen von VERBUND. Im Übrigen gelten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen über Leistungsstörungen und die damit verbundenen Erstattungsregelungen.

13. Sonstiges

13.1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser AGB bedürfen – bei Konsument:innen-Geschäften unbeschadet § 10 Abs. 3 KSchG – der Schriftform (Brief, Telefax, E-Mail). Dies gilt auch für die Abänderung dieser Klausel selbst.

13.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB und/oder der darauf basierenden Verträge den geltenden Marktregeln der Energie-Control Austria widersprechen oder die AGB und/oder der darauf basierenden Verträge keine entsprechenden Regelungen enthalten, gilt – außer gegenüber Verbraucher:innen im Sinne des KSchG – jene Regelung als vereinbart, die den geltenden Marktregeln am besten entspricht. Mit Verbraucher:innen im Sinne des KSchG ist diesfalls eine Regelung einvernehmlich zu vereinbaren, die eine Befolgung der geltenden Marktregeln ermöglicht. Sollte eine Bestimmung dieser AGB und/oder der darauf basierenden Verträge nichtig, unwirksam und/oder undurchführbar sein/werden, so wird der übrige Teil dieser AGB und/oder der darauf basierenden Verträge davon nicht berührt. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung tritt – außer bei Verbraucher:innen im Sinne des KSchG – eine wirksame oder durchführbare Bestimmung, die der nichtigen, unwirksamen und/oder undurchführbaren in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt. Mit Verbraucher:innen im Sinne des KSchG ist an Stelle der nichtigen, unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung eine rechtswirksame und durchführbare Bestimmung einvernehmlich zu vereinbaren, die der nichtigen, unwirksamen und/oder undurchführbaren in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.

13.3. VERBUND ist – außer bei Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind – berechtigt, die Pflichten aus diesen AGB und/oder der darauf basierenden Verträge oder die Verträge selbst rechtswirksam und schuldbefreiend auf Dritte zu überbinden.

13.4. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für 1010 Wien, Innere Stadt, sachlich zuständige Gericht; für Klagen gegen Kund:innen, die Verbraucher:innen im Sinne des KSchG sind, gilt der Gerichtsstand des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung gemäß § 14 KSchG.

13.5. Auf die AGB und die darauf basierenden Verträge ist ausschließlich materielles österreichisches Recht anzuwenden, nicht jedoch die Bestimmungen des UN-Kaufrechts und der nicht zwingenden Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts; Weiter- bzw. Rückverweisungen sind ausgeschlossen.

14. Hinweis auf Beschwerdemöglichkeiten

14.1. Bei Beschwerden steht dem:der Kund:in die Serviceline von VERBUND unter Tel. 0800 210 210 zur Verfügung. Unbeschadet der Zuständigkeit anderer Behörden oder der ordentlichen Gerichte ist der:die Kund:in berechtigt, bei Streit- oder Beschwerdefällen die Energie-Control Austria anzurufen. Nähere Informationen darüber finden sich unter www.e-control.at.

14.2. Verbraucher:innen im Sinne des KSchG haben auch die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform („OS-Plattform“) der Europäischen Union zu richten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>.

15. Grundversorgung

Diese AGB gelten auch für Kund:innen, die die Grundversorgung in Anspruch nehmen. Im Übrigen gelten für die Grundversorgung die jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmungen. Nähere Informationen darüber finden sich unter www.verbund.at. Der für die Grundversorgung geltende Tarif ist unter www.verbund.at abrufbar.

16. Nutzung von VERBUND-Online-Services

Für die Nutzung der Online-Services von VERBUND hat sich der:die Kund:in gesondert anzumelden, die Nutzung ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. Für die Nutzung der Online-Services von VERBUND gelten neben diesen AGB die jeweils anwendbaren und veröffentlichten Nutzungsbedingungen.



Rücktrittsbelehrung

Belehrung über Ihr Rücktrittsrecht gemäß Fern- und Auswärtsgeschäftsgesetz (FAGG) und gemäß Konsumentenschutzgesetz (KSchG)

Rücktrittsrecht

Als Verbraucher:in im Sinn des KSchG haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen von einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag (§ 3 Z 1 FAGG) oder von einem Fernabsatzvertrag (§ 3 Z 2 FAGG) zurückzutreten. Haben Sie Ihre Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem vom Unternehmen auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so können Sie von Ihrem Vertragsantrag oder vom Vertrag gemäß § 3 KSchG zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beträgt

- im Falle eines Vertrages über die Lieferung von Strom/Gas oder eines sonstigen Dienstleistungsvertrages vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses, oder
- im Falle eines Kaufvertrages vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein:e von Ihnen benannte:r Dritte:r, der:die nicht der Beförderer ist, die bei uns gekauften Produkte in Besitz genommen haben, oder
- im Falle eines Kaufvertrages über mehrere Produkte im Rahmen einer einheitlichen Bestellung vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein:e von Ihnen benannte:r Dritte:r, der :die nicht der Beförderer ist, das letzte Produkt in Besitz genommen hat.

Die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. Ist die Ausforderung einer Vertragsurkunde unterblieben bzw. sind wir den gesetzlichen Informationspflichten nicht nachgekommen, so verlängert sich die Frist um zwölf Monate. Holen wir die Urkundenausforderung oder die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn nach, so endet die Frist vierzehn Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Urkunde/die Information erhalten haben.

Um das Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VERBUND Energy4Customers GmbH, Erdberger Lände 26A 1030 Wien, E-Mail: service@verbund.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, von einem Vertrag zurückzutreten, informieren. Der Rücktritt ist an keine bestimmte Form gebunden. Sie können dafür das beigefügte Muster-Rücktrittsformular (abrufbar auch unter www.verbund.at/downloads) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden.

Hat der Vertrag eine Dienstleistung oder Lieferung von Strom/Gas zum Gegenstand und wünschen Sie, dass wir noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Vertragserfüllung beginnen, so werden wir Sie dazu auffordern, ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen zu erklären. Sie haben kein Rücktrittsrecht von einem Vertrag, wenn wir – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens sowie einer Bestätigung von Ihnen über Ihre Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde.

Muster-Rücktrittsformular

Wenn Sie einen Vertrag widerrufen wollen, dann senden Sie bitte folgendes Formular ausgefüllt postalisch an VERBUND Energy4Customers, Postfach 8300, 1010 Wien, oder mailen Sie dieses an service@verbund.at:

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über

- ☐ den Kauf der folgenden Waren: _____
- ☐ die Lieferung von Strom/Gas
- ☐ die Erbringung der folgenden Dienstleistung: _____

an folgender Anschrift / Verbrauchsstelle:

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers ☐ Firma

3 | | | | | | | | | |
VERBUND Kund:innen-Nummer

Titel _____ Vorname bzw. Ansprechperson _____ Nachname bzw. Firma _____ Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) _____
Straße _____ Hausnr. _____ Stiege _____ Stock _____ Tür _____ PLZ _____ Ort _____

Ort/Datum

Unterschrift des:der Verbraucher:in (nur bei Mitteilung auf Papier)

Folgen des Rücktritts

Wenn Sie von einem Vertrag zurücktreten, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem Ihre Mitteilung über den Rücktritt von einem Vertrag bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung haben wir dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Produkte wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Produkte zurückgesandt haben, je nachdem, welcher der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Produkte unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Rücktritt vom Vertrag unterrichtet haben, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Produkte vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Produkte, wenn diese aufgrund ihrer Beschaffenheit am Postweg zurückgesandt werden können. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Produkte nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Produkte nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung von Strom/Gas während der Rücktrittsfrist beginnen soll und ist die Dienstleistung von uns bis zur Rücktrittserklärung noch nicht vollständig erbracht worden, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Rücktrittsrechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom/Gas im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom/Gas entspricht.